

1501265-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... jurisprudência atual do TJSP:

Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo -

Apelo defensivo visando à absolvição ou abrandamento da pena - Prova segura -

Declarações da vítima e depoimentos dos policiais a apontar a autoria do réu -

Condenação mantida - Causa de aumento do repouso noturno configurada - O fato de a vítima não se encontrar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501265-89.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501265-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013556/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22463816 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2013556 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DA SILVA SARAFIM

Juiz de Direito: Dr. Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

ANDERSON DA SILVA SARAFIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 02h40min, na Avenida Peri Ronchetti, nº 739, Jardim Peri, nesta Comarca, tentou subtrair, durante repouso noturno, mediante escalada e arrombamento, um aparelho televisor, um micro-ondas, um foto polinizador e uma caixa de som (auto de exibição/apreensão em fls. 19), bens pertencentes às vítimas Wendell Santos de Oliveira e Fábio Arruda Rosa, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade (B.O. de fls. 03/06).

Consta da denúncia que, "segundo o apurado, ANDERSON, na data mencionada, durante a madrugada, dirigiu-se até o local, escalou pelas paredes da residência, localizada no terceiro andar, e adentrou a casa das vítimas. Na sequência, tentou se apossar dos objetos acima referidos".

É da inicial que, “as vítimas foram avisadas, por vizinhos, sobre a presença do denunciado no imóvel, ao que acionaram a Polícia Militar. No local os policiais encontraram ANDERSON, ainda dentro do imóvel, o qual já havia separado os objetos mencionados”.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado negou a prática delitiva (fl. 14).

Por fim, narra a denúncia que “a vítima Wendell esclareceu que a janela foi arrombada (fl. 12)”.

Por decisão exarada no dia 15 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 51/52).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de janeiro de 2022 e, nesta mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 15 de março de 2022, às 17h (fls. 94/95).

O réu foi citado (fl. 125).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 130).

O recebimento da denúncia foi mantido por decisão exarada aos 08 de fevereiro de 2022 (fls. 131/132).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas policiais militares, e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, vieram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor. Houve realmente a prática de furto qualificado tentado cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 07), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 19).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ouvida em juízo, a testemunha Diogo Trindade da Silva, policial militar, narrou em seu depoimento, em resumo, que surpreendeu o acusado no local dos fatos, já com alguns produtos separados para a subtração.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Lucas Alves Barbosa, policial militar, narrou, em síntese, o que disse em solo policial. Reiterou os dizeres de seu colega.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, respaldando o conjunto probatório.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

De observar-se também, por oportuno, que o réu foi preso em flagrante delito dentro da residência da vítima tendo já separado os objetos que seriam furtados, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante elucidativos julgados:

“Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial.” (RT 656/303).

“Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus

antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Da majorante de repouso noturno

Restou amplamente demonstrado a majorante prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, visto que o crime aconteceu durante o repouso noturno (às 02:40 - conforme denúncia à fls. 01/02), e será considerado na terceira fase da aplicação da pena.

O legislador quis punir mais gravemente esta conduta, pois o repouso noturno é o período de descanso das pessoas, em que o agente aproveita-se da maior facilidade já que há uma menor vigilância, inclusive na rua, com menor probabilidade da polícia ser acionada, além do que, com a luz mais baixa, poucas vezes é feito o reconhecimento do agente, ou seja, a chance de sucesso do furto é maior.

Senão vejamos jurisprudência atual do TJSP:

Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo -

Apelo defensivo visando à absolvição ou abrandamento da pena - Prova segura -

Declarações da vítima e depoimentos dos policiais a apontar a autoria do réu -

Condenação mantida - Causa de aumento do repouso noturno configurada - O fato de a vítima não se encontrar propriamente repousando não impede o reconhecimento da majorante, bastando que os fatos tenham ocorrido em horário noturno, em que

sabidamente é reduzida a vigilância, tanto do ofendido, quanto alheia -

Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pela prova oral e por laudo

pericial - Possibilidade de aplicação simultânea da majorante do repouso noturno

com as qualificadoras do art. 155, § 4º, do Código Penal - Entendimento firme dos

Tribunais Superiores - Dosimetria da pena - Pena adequadamente estabelecida -

Aumento de 1/6 da pena-base corretamente lastreado nos maus antecedentes -

Irrelevante o fato de a condenação utilizada ter sido proferida há mais de 5 anos -

Instituto diverso da reincidência - Aumento de ¼ na segunda fase bem justificado

pela multirreincidência consistente em 3 condenações pretéritas - Manutenção do

regime fechado diante dos maus antecedentes e da reincidência - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 1510630-07.2021.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e

Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central

Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de

Registro: 26/08/2021)

Da qualificadora da escalada

A qualificadora da escalada prevista no inciso II do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida. Ressalta-se que a vítima Fábio Arruda Rosa narrou em solo policial que ao chegar em casa com Wendell, uns moleques que estavam na rua informaram que um homem havia escalado e entrado dentro da residência que está localizada no terceiro andar.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto qualificado tentado praticado durante o repouso noturno, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores.

Com efeito, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 26/38) e Certidões (fls. 39/42), o réu apresenta: a) Condenação anterior pela prática de roubo

tentado, em processo no 0010738-48.2010.8.26.0050 (050.10.010738-9), da 25ª Vara

Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 22/09/2011 e com

extinção da punibilidade pelo cumprimento aos 25/07/2019; b) Condenação anterior

pelo crime de furto qualificado, em processo no 0029924-23.2011.8.26.0050

(050.11.029924-8), da 17ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a

Defesa aos 19/11/2012 e com extinção da punibilidade pelo cumprimento aos

25/07/2019; c) Condenação anterior pelo crime de furto simples tentado, em processo

no 1501569-93.2019.8.26.0228 (0004529-14.2020.8.26.0050), da 10ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/09/2019, com término da prisão aos 25/09/2019.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase mantenho a pena, compensando a reincidência com a confissão.

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/3, conforme o §1º do artigo 155 do Código Penal pelo crime ter sido cometido durante o repouso noturno, culminando na pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Ainda em terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa para o crime de furto qualificado. O réu superou fases do iter criminis, pois já estava dentro da residência da vítima, mas ainda assim foi abordado por policiais militares chamados pelas vítimas, não fosse isso teria logrado êxito na consumação do delito, de modo que a redução da pena deverá se dar no mínimo previsto, ou seja, 1/2 (metade), culminando na pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa, que ante a ausência de outras causas especiais de aumento ou de diminuição, torno pena final.

Regime de cumprimento da pena

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do C.P. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência pela prática do crime de furto, conforme certidão à fls. 39/42, não sendo admitida a substituição nos termos do §3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ANDERSON DA SILVA SARAFIM, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II (escalada) do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de 07 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido (fls. 39/42), o réu é reincidente, além de ostentar maus antecedentes conforme visto quando da aplicação da pena. Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu,

preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA